

주의 및 개선 요구

1. 제 목 : 관련업무 처리 부적정
2. 관계기관 : ◎◎지원실, ○●지원실
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 국가유공자 등의 주택의 구조나 생활편의시설을 개선하는 사업을 추진하고 있으며, 임직원은 사업 추진 시 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무 상 명령지시에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항과 공단 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항은 ‘직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’고 정하고 있습니다.

또한, 인사규정 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준)는 ‘동일 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계를 요구하고 의결하여야 한다’고 정하고 있으며,

같은 조 제2항 제1호는 ‘그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치한 징계사건’의 경우 제1항에도 불구하고 징계의결을 하지 아니할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서, 공단 임직원은 공정한 직무수행을 위하여 금품등을 수수하여서는 아니되며, 해당 비위행위자의 감독자는 업무의 성질, 비위행위에 대한 조사, 보고 등을 성실히 수행하였는지를 종합적으로 판단하여 문책하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○●지원실 임직원 행동강령 위반 관련 신고조사 결과, ○○○ 주임이 업무관련 업체A, B와 금전거래를 하여 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지) 제2항과 공단 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항을 위반한 사실을 확인하였습니다.

또한, 직상급자 ◇◇◇ 과장은 실사, 검수 등 사업 추진 절차에 대한 관리·감독 및 담당자 교육을 일부 소홀히 한 사실이 있으나, [표]와 같이 비위행위에 대한 사실을 인지하고, 사실관계 확인, 비위행위자 면담, 부서 내 보고, 임직원 행동강령 위반행위 신고 등 절차를 신속하고 성실하게 수행한 사실을 확인하였습니다.

[표] 조사대상자 금전거래 신고 경과 사항

일자	시간	경과 사항
'21.12.27	10:00	• C과장이 ○○○의 금전거래 소문 접수
	14:00	• ◇◇◇ 과장이 ○○○과 업체A 간 300만원 금전거래 확인(유선)
	15:00	• ◇◇◇ 과장이 ○○○과 업체B 간 300만원 금전거래 확인(유선)
	17:00	• ◇◇◇ 과장이 ○○○(휴가중 복귀)과 금전차용 관련 면담
'21.12.29	15:16	• 임직원 행동강령 위반행위 신고사항 이사장 보고
'21.12.30	12:17	• 임직원 행동강령 위반행위 신고사항 감사실 통보

4. 조치할 사항

○ ☆☆이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

○ ★★이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 사업 추진 시 실사, 검수, 평가 및 교육 등 업무시스템을 「개선」 조치하시기 바랍니다.(개선)